

مرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٧٦
بالموافقة على اتفاق تنظيم شؤون نقل البضائع بالسيارات
الشاحنة العمومية بين دولة البحرين والجمهورية العربية
السورية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الامر الاميرى رقم (٤) لسنة ١٩٧٥ ،

وبناء على عرض وزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتى :

- مادة أولى -

ووفق على اتفاق تنظيم شؤون نقل البضائع بالسيارات الشاحنة العمومية بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية الموقع في مدينة دمشق بتاريخ ١٢ ربيع الاول ١٣٩٥هـ الموافق ٢٤ مارس ١٩٧٥م ، المرافق لهذا القانون .

- مادة ثانية -

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ ٢٠ محرم ١٣٩٦هـ .

الموافق ٢٢ يناير ١٩٧٦م .

اتفاق بشأن تنظيم شؤون نقل البضائع

بالسيارات الشاحنة العمومية

بين

دولة البحرين والجمهورية العربية السورية

ان حكومة دولة البحرين .

وحكومة الجمهورية العربية السورية .

رغبة منهما في تقوية الروابط الاخوية والقومية بين البلدين الشقيقين ، وتنظيم نقل البضائع بين بلديهما وعبر أراضيها بالترانزيت بالسيارات الشاحنة العمومية على اساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بما يضمن المصالح الاقتصادية لكل منهما ويطورها .

فقد اتفقتا على ما يلي :-

نقل البضائع

الفصل الاول

مادة - ١ -

يُعتبر نقلا بالترانزيت عبر اراضي الطرفين المتعاقدين مرور البضائع العائدة لهما ووسائل نقلها المسجلة فيها سواء نقلت هذه البضائع من واسطة نقل لآخرى أم تم تنقل أو أودعت المستودعات أم لم تودع ، وكذلك تخزين البضائع المؤقت ومعالجتها وتنظيفها وتغليفها وإعادة تعبئتها على أن لا تؤثر هذه الاعمال كلها على ماهية بضائع الترانزيت بما يؤلف نقلا كاملا يبدأ وينتهي خارج حدود اراضي الطرف الذي جرى عبره الترانزيت .

الفصل الثاني

مادة - ٢ -

- أ - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لسيارات الشحن العمومية المسجلة في بلد الطرف الآخر :
 - ١ - بدخول اراضيهِ وهي محملة وبالوصول الى أماكن التفريغ، ثم التوجه منها الى أماكن التحميل بقصد تحميلها .
 - ٢ - بدخول اراضيهِ وهي فارغة من أجل تحميل البضائع أيا كان منشؤها ومقصدُها ، وسواء كانت من المنتوجات المحلية أو من البضائع الاجنبية المنشأ .
 - ٣ - بعبور اراضيهِ محملة ببضائع الترانزيت أو فارغة لاغراض النقل بالترانزيت .
- ب - تمنح السيارات المشار اليها في الفقرات (١ و ٢ و ٣) السابقة جميع التسهيلات اللازمة للدخول والمرور والعبور في حدود الانظمة المرعية لدى كل منهما شريطة عدم تعاطيها النقل الداخلي في بلد الطرف الآخر .

يمكن للطرفين المتعاقدين باتفاق متبادل بين السلطات المختصة فيهما إعفاء السيارات المذكورة من الحصول على التأشيرة من السلطات الجمركية أو أي سلطة أخرى .

ج - يحق لسيارات الطرفين العودة إلى بلد تسجيلها فارغة من أي المكاتب (المراكز) الجمركية القائمة بين البلدين والمحددة في البروتوكول رقم ١ / الملحق بهذا الاتفاق .
يستثنى من السماح المنصوص عنه في هذه المادة :

١ - الأسلحة والذخائر والاعتدة الحربية والمواد الاستراتيجية ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان مسبقاً عن طريق سلطاتهما المختصة على مرورها مع تحديد أشكالها والرقابة عليها .

٢ - البضائع الممنوع دخولها أو مرورها أو عبورها لأسباب تتعلق بالصحة والوقاية للإنسان والحيوان والنبات أو يمنع التشريع الداخلي في بلدي الطرفين المتعاقدين دخولها أو مرورها أو عبورها لأراضيها .

مادة - ٣ -

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بإعطاء السيارات الشاحنة العمومية العائدة للطرف الآخر جمولات لا تقل من حيث الوزن عن تلك التي تعطى للسيارات الشاحنة المائنة العائدة له بالنسبة للنقل الثنائي بينهما ، وعن تلك التي تعطى للسيارات الشاحنة المسجلة في الدول العربية بالنسبة للنقل بالترانزيت .

مادة - ٤ -

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم فرض أية ضريبة أو عيب مالي في الاستيراد والتصدير (بما في ذلك الإعفاء الجمركية) على البضائع العائدة للطرف الآخر المارة بطريق الترانزيت في بلديهما باستثناء ما يلي :

أ - الضرائب والإعفاء والرسوم المستوفاة من أجل مصاريف إدارة وصيانة الطرق وبديل الخدمات المؤداة من قبل المصالح الجمركية .

ب - الرسوم المستوفاة عن عبور الجسور والطرق ، وهذا ويمكن تخفيض نسب الضرائب والرسوم والإعفاء وبديل الخدمات المستوفاة وفقاً لمضمون الفقرة / أ / من هذه المادة أو الإعفاء منها .

مادة - ٥ -

لا تفرض أية ضريبة على الزيوت والمحروقات الموجودة في الخزانات المعتادة لوسائط نقل البضائع على اختلافها .

مادة - ٦ -

يجرى تحديد العمولة التي يتقاضاها الأفراد أو المكاتب أو المرائب في بلدي الطرفين المتعاقدين المعترف بهم رسمياً من قبل سلطاتهما المختصة في مقابل الخدمات المقدمة للسيارات الشاحنة العائدة للطرف الآخر من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة / ١٩ / من هذا الاتفاق .

مادة - ٧ -

يحق لسيارات العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين المكوث في أراضي الطرف الآخر مدة لا تزيد عن عشرين يوماً دون شروط الموافقة ، وللسلطات المختصة في كلا البلدين أن تمدد فترة الإقامة عند الحاجة ، شريطة عدم تعاطي النقل الداخلي .

مادة - ٨ -

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سائقي السيارات الشاحنة العمومية التابعة للطرف الآخر ومعاونيهم جميع التسهيلات اللازمة من أجل الإقامة والدخول والممرور والعبور .

يستثنى من ذلك السائقون ومعاونوهم الذين يمنع دخولهم الى بلد أحد الطرفين المتعاقدين لأسباب تتعلق بالامن والصحة .

مادة - ٩ -

تمنح السلطات المختصة في بلد الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات اللازمة للافادة من مرافئها في الاستيراد والتصدير وفي عمليات النقل بالترانزيت سواء في استخدام مخازن المناطق الحرة أو منشآت خاصة ببلد الطرف الآخر ورعاياه في هذه المناطق .

مادة - ١٠ -

في حال دخول الطرفين المتعاقدين طرفين في اتفاق دولي أو اقليمي يتعلق بتسهيل نقل البضائع بطريق الترانزيت بشكل أفضل مما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، يطبق الطرفان المتعاقدان أحكام الاتفاق الدولي أو الاقليمي المتعلقة بهذا النقل وذلك دون حاجة لتعديل الأحكام الخاصة به الواردة في هذا الاتفاق .

مادة - ١١ -

يسمح للسيارات الشاحنة العمومية المسجلة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي البلد الآخر بموجب دفاتر مرور دولية تمنح لها من قبل أندية السيارات أو بموجب بطاقات مرور خاصة تمنح لها وفق الاصول المحددة في البروتوكول رقم / ٢ / الملحق بهذا الاتفاق ، وتحدد مواصفاتها من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة / ١٩ / من هذا الاتفاق .

مادة - ١٢ -

لتسهيل وتبسيط اتمام المعاملات الجمركية الخاصة بالسيارات الشاحنة العمومية والبضائع المنقولة بها بالترانزيت، فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البروتوكول رقم / ٢ / الملحق بهذا الاتفاق .

مادة - ١٣ -

أ - يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين الاجراءات التي يراها ضرورية لتحسين عمليات نقل البضائع في أراضيها أو بطريق الترانزيت عبر أراضيها ، كما يتخذ التدابير التي يراها مناسبة لتبسيط المعاملات الجمركية ، وكذلك الاجراءات الاخرى الضرورية المتعلقة في النقل بالترانزيت ويعمل على انجاز تلك المعاملات وتبسيط الاجراءات اللازمة لها .

ب - تؤخذ الاجراءات المبينة في البروتوكول رقم / ٢ / المرافق بعين الاعتبار من أجل تحقيق الاهداف المنوه بها في الفقرة / أ / من هذه المادة .

مادة - ١٤ -

تحدد الطرقات وخطوط السكك الحديدية في النقل من بلدي الطرفين المتعاقدين وبالنقل بالترانزيت في البروتوكول رقم / ١ / الملحق بهذا الاتفاق ، ويمكن لهما الاتفاق على طرق أخرى بعد التشاور وتبادل الرسائل فيما بينهما .

الفصل الثالث

مادة - ١٥ -

- أ - تنقل البضائع العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين والمشتراة لصالحه أو لصالح أفراد من بلد الطرف الآخر أو الواردة إليه أو لأفراده عن طريق مرافئ الطرف الآخر بسيارات الشحن العمومية المسجلة في بلد الطرفين المتعاقدين .
- ب - تجدد اللجنة المشتركة المنصوص عنها في المادة / ١٩ / من هذا الاتفاق قواعد نقل البضائع المنقولة بالترانزيت عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين .

الفصل الرابع

مادة - ١٦ -

- تتولى مكاتب تنظيم النقل بالسيارات الشاحنة أو المرائب المسجلة في كلا البلدين فتح سجل خاص لخطوط النقل للبضائع الخارجية .
- يجرى تحميل السيارات الشاحنة العمومية للبضائع وفق دور متسلسل استنادا للسجل المشار إليه أعلاه ، يحقق العدالة والمساواة بين السيارات الشاحنة العمومية العائدة لكلا البلدين وفقا للقواعد التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة / ١٩ / من هذا الاتفاق .

مادة - ١٧ -

- تستوفي أجور النقل والبدلات والعمولة المنصوص عليها في المادة / ٦ / من هذا الاتفاق بالعملة المحلية للبلد الذي يستوفيهما أو ما يعادلها .

مادة - ١٨ -

- تحدد مواصفات السيارات الشاحنة العمومية العاملة في النقل بالترانزيت بالبروتوكول رقم / ٢ / المرافق لهذا الاتفاق .

الفصل الخامس

مادة - ١٩ -

- أ - تشكل لجنة من ممثلي البلدين المتعاقدين مهمتها تأمين التطبيق العملي لهذا الاتفاق وإيجاد الحلول للمشكلات التي يمكن أن تواجهه أو قد تنشأ عن تطبيقه .
- تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر أو بناء على طلب من الطرفين بالتناوب في المنامة ودمشق وتقدم اقتراحاتها وتوصياتها إلى حكومتيهما ، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
- ب - يعين كل من الطرفين المتعاقدين سلطته المركزية المسئولة عن سير الأمور المتعلقة بالنقل المتبادل بينهما أو بالترانزيت وعن اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا المجال والإشراف على صحة تطبيق هذا الاتفاق ، كما يشعر كل منهما الطرف الآخر باسم هذه السلطة .

الفصل السادس

مادة - ٢٠ -

أ - وضع هذا الاتفاق والبروتوكولان الملحقان به على نسختين باللغة العربية ، ووقع عليهما من قبل رئيسي وفدي البلدين المخولين رسمياً بذلك .

ب - يخضع هذا الاتفاق والبروتوكولان الملحقان به للتصديق من قبل السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين ، وقد سلم كل طرف نسخة موقعة منه الى الطرف الآخر .

مادة - ٢١ -

يعمل بهذا الاتفاق والبروتوكولين الملحقين به من اليوم التالي لتبادل وثائق ابرامها بعد تصديقها ، وتكون أحكامها سارية المفعول لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائياً وبصورة دورية لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انتهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها على الأقل .

صدر ووقع عليه في مدينة دمشق بتاريخ ٢٤/٣/١٩٧٥ .

الملحق رقم (١) لاتفاقية نقل البضائع والركاب

اشارة الى الاتفاق الموقع بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية العربية السورية ، تحدد طرق (مسالك) الدخول والمرور والعبور للبضائع بين البلدين كما يلي :-

- أولا - الطرق السورية : طريق اللاذقية أو طرطوس مارا بحلب - الرقة النقطة /٤٧/ الحسكة اليعربية وبالعكس .
- طريق اللاذقية أو طرطوس مارا بحلب - دير الزور - البوكمال وبالعكس .
- طريق اللاذقية أو طرطوس مارا بحلب - دمشق - أبو الشامات - التنف وبالعكس .
- طريق اللاذقية أو طرطوس مارا بدمشق - درعا وبالعكس .
- طريق طرطوس مارا بحمص - حلب - دير الزور - البوكمال وبالعكس .
- طريق طرطوس مارا بحمص - حلب - الرقة النقطة /٤٧/ الحسكة اليعربية وبالعكس .
- عن طريق باب الهوى مارا بحلب ومتابعا السير على الطرق الميينة اعلاه وبالعكس .
- عن طريق جديدة يابوس مارا بدمشق ومتابعا السير على الطرق الميينة اعلاه وبالعكس .
- عن طريق الدبوسية مارا بحمص ومتابعا السير على الطرق الميينة اعلاه وبالعكس .

ثانيا - طرق دولة البحرين : تحدد مسالك العبور في دولة البحرين :

- من ميناء سلمان الى ميناء المنامة وبالعكس .
 - من ميناء سلمان الى المطار الدولي وبالعكس .
 - من ميناء المنامة الى المطار الدولي وبالعكس .
- وذلك على الطرقات البرية الواقعة بين هذه الموانئ .

عن الجمهورية العربية السورية

معاون وزير النقل

المهندس / أمين برزغل

عن دولة البحرين

وكيل وزارة التنمية والخطات

الهندسية

المهندس / ماجد الجشي

الملحق رقم (٢)

- اشارة الى الاتفاق الموقع بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة البحرين
- وبغية تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية المتعلقة بالنقل بطريق الترانزيت

اتفق الجانبان على ما يلي :-

مادة - ١ -

تقدم السلطات الجمركية في كل من البلدين أقصى ما يمكن من التسهيلات الجمركية بشأن البضائع المنقولة وكذلك بشأن السيارات الشاحنة الناقلة .

مادة - ٢ -

أ - اذا كانت السيارات الشاحنة الخاصة او العمومية المسجلة في بلد أحد الطرفين تحمل دفاتر مرور دولية أو دفتر تربتك صالح للعمل به في بلد الطرف الآخر يمكن ان يعتمد هذا الدفتر من قبل السلطات الجمركية من أجل السماح للسيارة بالدخول والخروج شريطة ان يكون هذا الدفتر مكفولا من اندية السيارات والسياحة حسب الاصول .

ب - اذا كانت السيارة الشاحنة الخاصة أو العمومية لا تحمل دفتر مرور دولي فانها تمنح عند أول دخول الى مركز جمركي في البلد الآخر دفتر مرور يتم تحديد مواصفاته من قبل اللجنة المحددة في المادة - ١٩ - من الاتفاق .

مادة - ٣ -

يتم نقل البضائع بين البلدين أو عبرهما بموجب البيانات الجمركية والمستندات الاخرى وفق الاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجمركي النافذ في كل من البلدين .

مادة - ٤ -

يلتزم الناقلون أفرادا وشركات باستكمال اجراءات التسجيل وتقديم الكفالات والتقييد بالاصول الجمركية المحددة في الانظمة النافذة في كل من البلدين .

مادة - ٥ -

يجب أن يحمل سائقو المركبات شهادات سوق محلية أو دولية نظامية .

مادة - ٦ -

تحدد مواصفات السيارات الشاحنة الناقلة كما يلي :-

أ - شروط عامة : يجب أن تكون أوزان وقياسات السيارات الشاحنة المستعملة على الطرقات السطحية للنقل مطابقة للمواصفات والمعيّار الدولي المحددين في المعاهدات الدولية وعلى كل من الجانبين عند نقل البضائع الثقيلة وذات الحجم الكبير احترام القوانين والانظمة الداخلية النافذة لدى الجانب الآخر ، وبالإضافة الى ذلك يتوجب على السيارات التي تنقل البضائع الثقيلة أو ذات الحجم الكبير ان تكون حائزة على اذن خاص من السلطات المختصة في البلد الذي ستنقل هذه البضائع في أراضيهِ .

ب - يجب ان تتوفر فى هذه السيارات الشاحنة ذات الصندوق المفلق المواصفات التالية :
- أن تكون جوانب الصندوق وأرضه وكافة أجزائه التى تؤلف القسم المعد لاستيعاب البضائع مثبتة بشكل يستحيل معه فصلها من الخارج واعادتها الى محلها دون ان يبقى هذا العمل آثارا واضحة .

- ان لا يحتوى الصندوق على أية فتحة غير الباب .
- ان تكون الفتحة مجهزة بجهاز اغلاق سهل يؤمن بعد توسيعه جميع الضمانات التى تكفل عدم امكان رفع أو تبديل البضائع دون استعمال الكسر أو الشدة ودون ان تترك هذه الاعمال آثارا واضحة .

ج - يجب ان تتوفر فى السيارات الشاحنة ذات الصناديق المكشوفة المواصفات التالية :
ان تكون جوانب الصندوق وارضه مثبتة على هيكل السيارة .

- ان تكون الجوانب والارض غير شبكية ومحكمة السد بصورة كاملة بارتفاع لا يقل عن سبعين سنتمترا من ارض الصندوق .

- أن لا تحوى الجوانب الا فتحة واحدة معدة للتحميل وان تكون من الجهة الخلفية .
- ان يوجد فاصل بين غرفة السائق والصندوق بشكل يسمح بوضع الغطاء .

- أن يكون الصندوق مجهزة بحلقات ملحومة معدة لربط الغطاء بشرط ان تكون مثبتة بواسطة رزات او عزقات من داخل الصندوق وان لا يزيد بعد الواحدة عن الأخرى عن ٥٠ سم وأن تكون على مستوى أرض الصندوق ومن كافة جوانبه .

- ان تكون السيارة مجهزة بغطاء (شراع أو شادر) مؤلف من قطعة واحدة ، أما الغطاء المؤلف من أكثر من قطعة واحدة، فيجب ان تكون الوصلات محدثة فيه بواسطة الخياطة الآلية وان تكون مزدوجة (أى ان تكون مؤلفة من صفين من الفرز يبعد الواحد عن الآخر من ١٥ - ٢٥ سم) وأن يكون الغطاء مجهزة بحبل متين من قطعة واحدة وأن تكون أطرافه مجهزة بعروات معدنية تمكن من ادخال الحبل فيه .

مادة - ٧ -

يجوز للسلطات الجمركية فى كل من البلدين - فى كل مرة ترى فيها ضرورة لذلك تبعا لتقديراتها ان تنزع الرصاص الجمركى والاختام المثبتة من قبل السلطات الجمركية فى البلد الآخر حتى ولو كان هذا الرصاص او تلك الاختام فى حالة جيدة لتتحقق من صحة البضاعة المشحونة على ان يعاد تثبيت رصاص جمركى او اختام جديدة وان يؤشر المستند الجمركى المرافق للبضاعة بذلك .

مادة - ٨ -

يخضع للانظمة النافذة فى كل من البلدين المتعاقدين :

- أ - النقل بالسيارات الشاحنة التى تتوفر فيها المواصفات والشروط المحددة بالمادة - ٦ - من هذا البروتوكول .
- ب - النقل من قبل المؤسسات والشركات غير المرخصة اصولا من قبل الفريقين المتعاقدين .

ج - نقل البضائع بالترانزيت عن طريق الجو او السكك الحديدية .

د - نقل المواد التي يحملها المسافرون بالترانزيت .

مادة - ٩ -

يخضع التأمين على العربات والمسافرين والبضائع المشمولين بأحكام هذا الاتفاق والبروتوكولين الملحقين به الى الاحكام التالية :

١ - العربات :-

الى النصوص الناطمة لاحكام التأمين النافذة فى البلد المنقولة منه .

٢ - المسافرون والبضائع :-

الى النصوص الناطمة لاحكام التأمين النافذة فى بلد تسجيل العربات ويطبق على الاضرار التى تحدث أثناء النقل تشريع البلد الذى حدثت فيه .

مادة - ١٠ -

تخضع كافة مخالفات النقل والتهرب والمخالفات الاخرى للقوانين والانظمة النافذة فى بلد الفريق الذى وقعت فيه المخالفة .

مادة - ١١ -

اذا رأت سلطات جمارك أحد الفريقين ان من المناسب تطبيق اجراءات من شأنها تبسيط وتسهيل العمل الجمركى بشكل أفضل مما ورد فى هذا البروتوكول فان مثل هذه الاجراءات تطبق دون ضرورة لتعديل أحكامه .

عن الجمهورية العربية السورية

معاون وزير النقل

المهندس / أمين برزغل

عن حكومة دولة البحرين

وكيل وزارة التنمية والخدمات

الهندسية

المهندس / ماجد الجشى